



**TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 6/8/2025**

**CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO - MUNICIPAL**

**Processo:** TC-0009465.989.25-9

**Representante:** Carvalho Multisserviços Eireli

**Representada:** Prefeitura Municipal de Amparo

**Assunto:** Representação com pedido de cautelar para suspensão do certame antes da data designada para a sessão de julgamento, em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 42/2025 voltado à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos, praças e afins, e manutenção da arborização, com fornecimento mão de obra, equipamentos e ferramental.

**Advogados:** Manuela Fernandes Vieira da Silva (OAB/SP 381.649); Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP 109.013); Tatiana Barone Sussa (OAB/SP 228.489); Graziela Nóbrega da Silva (OAB/SP 262.845); Rodrigo Pozzi Borba Da Silva (OAB/SP 262.845).

**Processo:** TC-0009477.989.25-5

**Representante:** Engemaia & Cia Ltda.

**Representada:** Prefeitura Municipal de Amparo

**Assunto:** Representação com pedido de cautelar para suspensão do certame antes da data designada para a sessão de julgamento, em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 42/2025 voltado à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos, praças e afins, e manutenção da arborização, com fornecimento mão de obra, equipamentos e ferramental.

**Advogados:** Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP 109.013); Tatiana Barone Sussa (OAB/SP 228.489); Graziela Nóbrega da Silva (OAB/SP 262.845); Rodrigo Pozzi Borba Da Silva (OAB/SP 262.845).

**Processo:** TC-0009556.989.25-9

**Representante:** Cedro Paisagismo Eireli

**Representada:** Prefeitura Municipal de Amparo

**Assunto:** Representação com pedido de cautelar para suspensão do certame antes da data designada para a sessão de julgamento, em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 42/2025 voltado à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos, praças e afins, e manutenção da arborização, com fornecimento mão de obra, equipamentos e ferramental.

**Advogados:** Wilson Jose Demori (OAB/SP 142.852); Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP 109.013); Tatiana Barone Sussa (OAB/SP 228.489); Graziela Nóbrega da Silva (OAB/SP 262.845); Rodrigo Pozzi Borba Da Silva (OAB/SP 262.845).



**EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÓPRIOS PÚBLICOS E ÁREAS VERDES. EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL E PROFISSIONAL DESPROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE VÍNCULO JURÍDICO NA FASE DE HABILITAÇÃO. FALHAS NO DETALHAMENTO DO OBJETO E DE INSUMOS. INCORREÇÕES NA COMPOSIÇÃO DO BDI RELATIVAMENTE À FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA DE ISSQN. INCONSISTÊNCIAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. OMISSÕES NO ORÇAMENTO. PRÉDIOS PÚBLICOS. USO IMPRECISO DE TERMINOLOGIA. CRITÉRIO DE JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL. POSSIBILIDADE. ÍNDICES ECONÔMICOS. RESTRITIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO DA COTA DE APRENDIZAGEM DO VENCEDOR. POSSIBILIDADE. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS REPRESENTAÇÕES.**

## RELATÓRIO

A Prefeitura do Município de Amparo lançou à Praça o Edital do Pregão Eletrônico nº 42/2025, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos, praças e afins, manutenção da arborização com fornecimento mão de obra, equipamentos e ferramental.

Foram, a partir disso, oferecidas representações com impugnações aos termos e condições dispostos em referido Instrumento, acompanhadas de pedidos de aferição cautelar da matéria, objetivando a suspensão do certame antes da data designada para a sessão de julgamento, petições assim subscritas por Carvalho Multisserviços Eireli (TC-0009465.989.25-9), Engemaia & Cia Ltda. (TC-0009477.989.25-5) e Cedro Paisagismo Eireli (TC-0009556.989.25-9).

Em síntese, os aspectos do Edital tidos como controvertidos pelos Representantes foram os seguintes:



**Carvalho Multisserviços Eirelli** insurgiu-se contra a exigência de Certidão de Cumprimento da Cota de Aprendizagem, dentre os requisitos de habilitação (item 5.10.1); a fixação dos índices econômicos (liquidez e endividamento), por entender que seriam excessivamente rigorosos e desprovidos de qualquer estudo técnico que os justificasse (item 5.6.5); a imprecisão na descrição do objeto, pois o termo “prédios públicos” seria tecnicamente incorreto e geraria insegurança jurídica que comprometeria a precisão necessária para formulação das propostas; a falta de detalhamento dos insumos (materiais, equipamentos, especificações, quantitativos); a composição do BDI, compreendendo que haveria inadequações com potencial de gerar risco de inexecutabilidade e desequilíbrio econômico-financeiro do contrato; a exigência genérica de comprovação de 50% de todos os itens do objeto, sem observância ao critério alternativo previsto no artigo 67, §1º, da Lei nº 14.133/2021 (parcelas de maior relevância ou valor  $\geq 4\%$ ); a falta de especificações técnicas fundamentais para a perfeita compreensão do objeto; e as omissões relacionadas às diretrizes da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), ao não prever o aproveitamento dos resíduos oriundos de poda, roçada e capinação.

**Engemaia & Cia Ltda.** critica a exigência de qualificação técnica mediante a demonstração de experiência em 50% de todos os itens do objeto, com base unicamente no critério de valor financeiro ( $\geq 4\%$  do valor total), sem considerar a efetiva relevância técnica; a aglutinação indevida de objetos heterogêneos em lote único, reunindo serviços de engenharia civil (manutenção de drenagem, galerias, OAE), serviços de engenharia agrônoma/florestal (poda, supressão de árvores, plantio) e serviços gerais não especializados (varrição manual); a exigência desarrazoada de qualificação técnico-profissional, na medida em que Edital demandaria que um único profissional comprove experiência em todos os itens, inclusive aqueles sem qualquer natureza técnica (como varrição); a descrição dos serviços de poda e supressão de árvores, na medida em que o Instrumento teria considerado apenas árvores próximas a rede elétricas, em detrimento de outras situações; e omissão de custos na composição da planilha orçamentária, que não contemplaria despesas relativas



à administração local e remuneração de engenheiros e outros responsáveis técnicos.

**Cedro Paisagismo Eireli** questionou o critério de julgamento pelo menor preço global, por entender que os serviços possuem natureza continuada e heterogênea; a concentração de serviços distintos em lote único; as exigências excessivas de qualificação técnica operacional e profissional (atestados que comprovem a execução de todos os serviços, CAT de profissional integrante do quadro permanente da empresa, que tenha atuado em todos os serviços discriminados no Edital, comprovação de execução de tomografia e penetrografia de árvores, serviços extremamente especializados e de baixa incidência); e a ausência de resposta ao pedido de esclarecimentos protocolado junto à Administração.

Nesse contexto de análise, premente a abertura do certame e convencido da verossimilhança dos pontos destacados, deferi medida liminar suspendendo o andamento do processo licitatório, providência referendada por este E. Plenário na Sessão de 28/5/2025.

Intimada de referidas providências, compareceu a Prefeitura limitando-se a encaminhar respostas anteriormente fornecidas aos impugnantes na via administrativa.

Com o tanto acrescido, determinei que o DIPE se pronunciasse, bem assim que os autos retornassem ao meu Gabinete com o Parecer do d. MPC.

Assim foi feito, com convergência de entendimentos no sentido da procedência parcial das representações.

Em especial, destacaram os opinantes que o Edital carece de correção do orçamento, tendo em vista que a omissão de determinados itens compromete a estimativa do valor global, assim como apontaram necessidade de ajustes no BDI, maior detalhamento dos serviços, adequação das exigências de habilitação e respeito à legislação ambiental.



A unidade de Engenharia do DIPE, em acréscimo, destacou que a Prefeitura se limitou a encaminhar documentação desordenada, em formato não pesquisável, referenciadas a impugnações sem correspondência com aquelas protocoladas perante este Tribunal, dificultando sobremaneira a análise substancial da matéria. Diante disso, propôs a emissão de recomendação à Prefeitura para que revise seus procedimentos e doravante observe as normas relativas ao envio de documentos a este Tribunal.

Era o que cabia relatar.

MRL



## VOTO

A instrução processual parece-me suficiente para considerar a procedência de parte das impugnações.

Tenho, nesse sentido, que a exigência irrestrita de que as licitantes detenham experiência na execução de todos os serviços previstos no objeto, incluindo aqueles classificados na faixa C da Curva ABC, os quais representam reduzido impacto econômico ou são de natureza altamente especializada e executáveis mediante subcontratação, configura medida desproporcional e incompatível com os fins do certame. Tal é o caso, por exemplo, de serviços como a "equipe técnica e ensaios de tomografia e penetrografia", cuja baixa frequência e complexidade específica não justificam, por si só, a exclusão de potenciais licitantes que não detenham tais especializações.

Embora a Lei Federal nº 14.133/2021 estabeleça um critério objetivo para definir "valor significativo" (4% do valor total estimado da contratação), tal parâmetro não implica que todas as parcelas do objeto que excedam esse percentual devam ser automaticamente exigidas na qualificação técnica.

A interpretação sistemática do § 1º, do art. 67 da mencionada norma conduz à conclusão de que a exigência de qualificação técnica deve recair exclusivamente sobre as parcelas que, por sua natureza, demandem maior complexidade ou risco à execução do objeto. Isso pressupõe análise técnica e fundamentação expressa no Estudo Técnico Preliminar (ETP), indicando quais seriam essas parcelas e os critérios adotados para sua identificação, conforme o figurino do inciso IX, do art. 18 do mesmo diploma legal.

No presente caso, o Edital não só passou ao largo dessa diretriz, como também sobrepôs exigências referentes ao mesmo serviço (item 5.8.1).

Assim, imprescindível que Prefeitura revise essa parte do Instrumento, certificando-se de que as atividades a serem demonstradas pelas





licitantes estejam em conformidade com os parâmetros traçados na norma, fundamentando tecnicamente as razões que justifiquem tal classificação.

De igual forma, a leitura dos itens 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.3 permite concluir que o Edital exige que um único profissional comprove experiência em todos os serviços arrolados, inclusive aqueles de natureza comum ou sem caráter técnico especializado, como roçada e varrição manual.

De rigor, portanto a retificação pleiteada, a fim de que a qualificação técnico-profissional possa ser comprovada por mais de um profissional, de forma segmentada, conforme as diferentes naturezas dos serviços integrantes do objeto, como também para excluir a exigência de apresentação de CAT para os serviços de natureza comum, que não exigem responsabilidade técnica por profissional registrado em Conselho de Classe.

De mesmo rumo, a exigência de comprovação do vínculo profissional com a licitante na fase de habilitação excede o disposto no art. 67 da Lei, conforme, aliás, já decidido por este E. Tribunal, nos seguintes termos:

A partir da revogação do inciso I, do §1º do artigo 30 da Lei 8.666/93, não há fundamento legal para a exigência de comprovação de vínculo jurídico entre o responsável técnico e a empresa proponente na fase de habilitação, onde apenas é exigível a apresentação de profissional devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação, na forma do inciso I do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/21. (TC 024849.989.24-9, Sessão Plenária de 12/3/2025, Relator o eminente Conselheiro Dimas Ramalho).

Sobre a queixa voltada à falta de detalhamento dos insumos, valho-me da análise técnica do DIPE que reconheceu procedência parcial na reclamação, especialmente quanto à necessidade de correção da redação do item 4.5.5, a fim de conferir maior precisão na alocação de responsabilidades contratuais relativas ao fornecimento de insumos (mudas).

A propósito da queixa incidente sobre a composição do BDI utilizado como base de referência no Edital, igualmente acolho a análise



empreendida pelo DIPE, que considerou adequada a estruturação dos benefícios e despesas indiretas em quase sua totalidade, sobretudo em razão da flexibilidade permitida às licitantes que, valendo-se das planilhas disponibilizadas em formato editável, podem equacionar os percentuais conforme suas realidades empresariais e tributárias.

Neste aspecto, conforme ressaltou o Parecer Técnico, a parte procedente limita-se ao questionamento relacionado à incidência percentual do ISSQN, na medida em que o Edital adotou indevidamente alíquota única sobre todos os serviços (3%), sem admitir variações para hipóteses cuja legislação específica (Lei Complementar nº 116/2003) permite ou determina alíquota diversa (5%).

Tratando-se de equívoco que tende a impactar o valor final do orçamento de referência, podendo inclusive ensejar a indevida desclassificação de propostas que sejam, na prática, exequíveis, melhor que a Prefeitura, no ensejo da retificação da peça, igualmente reveja o percentual aplicado, promovendo, portanto, as alterações necessárias.

Parcela significativa dos questionamentos apresentados a propósito da ausência de informações técnicas no Termo de Referência encontram amparo técnico substancial, conforme Parecer proferido pela área de Engenharia do DIPE:

De início, cabe correção do item 4.4.8, cujas falhas foram admitidas pela prefeitura. (questão d). [...]

Quanto ao critério de remuneração dos serviços por equipe (questão f), temos que o TR afirma que: “Importa ainda esclarecer que o atual contrato com a empresa prestadora dos serviços está se mostrando ineficiente, notadamente pelo modelo de execução (por m²)...15”, que é sistemática diferente da observada no edital, em que só foi previsto o pagamento pela disponibilização de equipes. Não há qualquer esclarecimento sobre as impropriedades verificadas no modelo que considera métrica do m².

A planilha de serviços completa e as exigências de qualificação técnica definiram métricas e quantidades previstas para cada tipo de serviço (unidades, m, m², km), mas o modelo de proposta final, utilizado para a medição e pagamento, considera tão somente a unidade de equipe x mês.

Entendemos que a mera disponibilização de mão de obra pode comprometer a produtividade e, consequentemente, a economicidade. Ainda que a prefeitura detenha certo controle sobre as atividades a





serem realizadas, mediante emissão das ordens de serviços, há o risco de subutilização das equipes, que serão remuneradas ainda que não estejam executando os serviços.

Por outro lado, as empresas também podem ser oneradas além do esperado, pois não há indicação da periodicidade dos serviços e nem estimativa mensal ou definição exata dos locais dos serviços. [...]

Outra questão que observamos em relação ao preço de tais serviços é que a prefeitura aglutinou roçada manual e mecânica num único item de preços. A planilha de serviços completa chega a apresentar a previsão da utilização de cada tipo de equipamento, mas não nos parece adequada a aglutinação, tendo em vista que os custos dos serviços são significativamente diferentes. [...]

Analisando o TR, observamos que há diversos serviços para os quais a prefeitura tem uma previsão histórica de contratação e seria necessário justificar o pagamento por equipes ao invés do pagamento por unidade de serviço realizada.

Em relação aos serviços criticados pontualmente pelo representante quanto ao pagamento por equipes, temos que a varrição manual prevista foi indicada como um serviço de necessidade contínua, em diversos locais, incluindo áreas pavimentadas e não pavimentadas e, segundo a planilha de serviços e a minuta do contrato, “diversas” ruas do município.

A varrição de ruas representa serviço que requer o devido planejamento, com a estruturação de roteiros, frequências, turnos, etc. conforme detalhado na Orientação Técnica OT IBR 007/201819.

O edital não é claro sobre o escopo dos serviços e sua interferência com outros contratos que envolvam limpeza pública.

Para os serviços de drenagem, vale o mesmo raciocínio aplicado aos demais serviços, acerca da necessidade de se justificar técnica e economicamente o critério de medição e pagamento por equipes, ao invés de considerar a produtividade, por serviço realizado. [...]

A empresa reclama que não há diferenciação de preços ou informações relativas ao porte das árvores que serão podadas ou suprimidas e que interferem no custo de execução dos serviços.

A reclamação procede. [...]

Portanto, entendemos que: a) os serviços devem ser claramente definidos quanto à poda somente em altura e de espécies próximas da rede elétrica, ou explicar melhor o escopo, caso seja diferente; b) os preços de poda e de supressão devem ser separados; c) a prefeitura deve reavaliar sua composição de preços, considerando a possibilidade de estabelecer preços diferenciados a depender do porte da árvore, especialmente para os serviços de supressão e poda.

[...] quanto ao plantio, observamos que o TR não indica o responsável pelo fornecimento das mudas, mas não elenca tal fornecimento como de responsabilidade da contratada e nem o inclui na composição de preços do serviço, portanto é possível concluir que a responsabilidade não é da contratada.

Em relação à destoca, o caso é o mesmo. Não há atribuição dos serviços de recuperação das calçadas à contratada, portanto a responsabilidade não é sua.



Tais reclamações podem ser consideradas improcedentes, mas, para ambos os casos, alertamos para que a prefeitura corrija os documentos, caso opte por delegar tais responsabilidades à contratada e corrija as falhas identificadas na redação do item 4.5.5.

Diante desse cenário, incumbe à Prefeitura promover ampla revisão do Termo de Referência, especificando de maneira clara a periodicidade dos serviços de roçada manual e mecanizada, os locais de execução, a composição e quantidade de equipes para cada serviço, detalhando, mais ainda, os serviços de poda e supressão de árvores, assim como estabelecendo modelagem adequada de preços e critérios de medição e remuneração, conforme a natureza dos serviços, complexidades técnicas e custos distintos, sobretudo para atividades cuja execução é pontual ou sazonal.

Igualmente procede a queixa atribuída à omissão de custos na composição da planilha orçamentária, relativamente ao detalhamento da administração local e remuneração técnica, o que demanda correção.

A ausência de informações por parte da Prefeitura compromete o juízo adequado sobre a questão relativa à observância das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

Afinal, seria árduo aferir, mais ainda em sede cautelar, se o Instrumento impugnado guardaria ou não relação com os princípios da tal Política Nacional, até para pressentir quais medidas poderiam advir em face da adaptação do futuro contrato às soluções preconizadas no oportuno Plano de Gestão Integrada.

Isso demandaria, no mínimo, verificar se a hierarquia das ações do Poder Público, no que se refere aos princípios da reutilização, reciclagem, tratamento e destinação final ambientalmente adequada, estaria, por exemplo, mensurada nas disposições do objeto e do Termo de Referência anexo ao Edital, exercício que no presente rito poderia resultar conclusões equivocadas.

Neste momento, acolhendo a proposta de recomendação do DIPE, cabe apenas instar a Prefeitura para que não deixe de conduzir os serviços de



poda, roçada e capinação conforme premissas de gerenciamento de resíduos sólidos.

Os elementos carregados aos autos permitem concluir pela improcedência das questões relativas ao critério de julgamento pelo menor preço global.

Conforme bem assentado pela área técnica, os serviços descritos (manejo da vegetação, varrição e manutenção de sistemas de drenagem) apresentam interações práticas entre si, o que demonstra correlação funcional entre as atividades.

Quanto aos indicadores econômicos, a adoção de patamares alinhados aos limites admitidos pela nossa jurisprudência (índice de liquidez geral e liquidez corrente iguais ou superiores a 1 e endividamento igual ou menor a 0,5) mitiga a alegação de desproporcionalidade, sobretudo diante da ausência de demonstração, com base em dados concretos, de que os valores adotados extrapolam a realidade do setor ou representam barreira efetiva à participação competitiva.

Também a queixa relacionada à ausência de resposta administrativa aos pedidos de esclarecimento revela-se desprovida de razão, tendo em vista a demonstração de atuação tempestiva e formalmente adequada da municipalidade.

Igualmente improcedente a controvérsia levantada a respeito da exigência editalícia de apresentação de certidão de cumprimento da cota de aprendizagem expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tendo em vista tratar-se de medida alinhada às diretrizes da Lei nº 14.133/21 (artigos 92, inciso XVII, e 116), cuja requisição não integra a fase de habilitação, mas é condição posterior, imposta ao cabo da homologação do certame.

Por fim, a impropriedade terminológica da expressão “prédios públicos” não inviabiliza a compreensão do objeto nem a formulação de propostas. Contudo, diante da constatação de outras falhas formais no Edital, recomendo a revisão da cláusula 1.1, adotando-se o termo “próprios públicos”,



que reflete de forma mais fidedigna o conteúdo e a abrangência dos serviços licitados.

Nesse contexto, **na conformidade dos elementos de análise expostos pelo DIPE e d. MPC, VOTO pela procedência parcial das representações apresentadas por Carvalho Multisserviços Eireli (TC-0009465.989.25-9), Engemaia & Cia Ltda. (TC-0009477.989.25-5) e Cedro Paisagismo Eireli (TC-0009556.989.25-9), determinando-se à Prefeitura Municipal de Amparo que revise a redação do Edital em apreciação, a fim de: a) reformar a disciplina de demonstração das qualificações técnico-profissional e técnico-operacional, conforme os elementos expostos no corpo do Voto, limitando-se a exigir o quanto admitido pelo artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/21; b) corrigir a redação do item 4.5.5, a fim de conferir maior precisão na alocação de responsabilidades contratuais relativas ao fornecimento de insumos; c) reformular a incidência percentual do ISSQN na composição do BDI, permitindo as variações definidas em legislação específica; d) promover ampla revisão do Termo de Referência, suprimindo as inconsistências e omissões apontadas na instrução processual; e) revisar a composição da planilha orçamentária, detalhando custos de itens como administração local e remuneração técnica; f) retificar a redação da cláusula 1.1, para que reflita de forma mais fidedigna o conteúdo e a abrangência dos serviços licitados, sem prejuízo de igualmente observar as recomendações consignadas no corpo do Voto.**

Acolhido este entendimento, devem Representantes e Representada, na forma regimental, ser intimadas deste julgado, em especial a Prefeitura Municipal de Amparo, a fim de que providencie a publicidade do Instrumento, incorporado de todas as retificações determinadas, observando a reabertura dos prazos nos termos preceituados na norma de regência.

Arquive-se após o trânsito em julgado.

**RENATO MARTINS COSTA**  
Conselheiro